

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1456/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายกลาง แก้วมี กับพวก

จำเลย

นายสมบัติ แก้วมี จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ, มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้บัดนี้จำเลยที่ 2 ไม่
ตั้งใจที่จะฎีกาต่อไปจึงขอถอนฎีกา (น่าจะเป็นขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา)
โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 4,5,6,7,11,47,48,69,73,74,74 ทวิ,74 จัตวา,75 ฯลฯ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33,83,91 ฯลฯ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
มาตรา 4,5,6,14,31 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 31 วรรคสอง จำคุกคนละ
4 ปี ปรับคนละ 60,000 บาท ฐานไม้ยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 4
ปี ปรับคนละ 40,000 บาท ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 4 ปี ปรับ
คนละ 40,000 บาท ฐานไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก
คนละ 4 ปี ปรับคนละ 40,000 บาท รวม 4 กระทง จำคุกคนละ 16 ปี ปรับคนละ
180,000 บาท จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 8 ปี

และปรับคนละ 90,000 บาท โทษจำคุกแต่ละกระทงไม่เกิน 2 ปีพิจารณาหา
การสืบเสาะ แล้วโทษจำคุกให้รอการลงโทษจำเลยทั้งสิ้นไว้มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

จำเลยทั้งสี่ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 51)

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 52)

ต่อมาจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยที่ 2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แล้วจำเลยที่ 2 มายื่นคำร้อง
ขอถอนฎีกา จึงพอแปลได้ว่าจำเลยที่ 2 ประสงค์ขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกานั้นเองจึงอนุญาตให้ถอนได้

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกา
ของจำเลยที่ 2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แล้วจำเลยที่ 2 มายื่นคำร้อง
ขอถอนฎีกา จึงพอแปลได้ว่าจำเลยที่ 2 ประสงค์ขอถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับ
ฎีกานั้นเองจึงอนุญาตให้ถอนได้

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ